הסכם למתן שירותי כוח אדם

עובדי אלומיניום

שנערך ונחתם ב-_____ ביום ____ לחודש _____ שנת _____

בין: ישר, שירותי קרקע לקבלן ולפועל בע"מ, ח.פ. 516961711
מכתובת: רח' החורש 3, גבע בנימין 9063301
(להלן: **"הספק"**)

מצד אחד;

לבין: אליעזר הקר אלומיניום, ח.פ. 514850718, טלפון 052-3698525
מכתובת: _____
(להלן: **"המזמין"**)

מצד שני;

הואיל והספק עוסק באספקת עובדים לענף הבנייה;

והואיל והמזמין מעוניין לקבל מהספק עובדים בתחום עבודות האלומיניום, והספק מעוניין לספק לו עובדים אלה, והכול בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם זה;

לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

1. מבוא

1.1. המבוא להסכם זה והנספחים המצורפים לו הם חלק בלתי נפרד ממנו.

2. מהות ההתקשרות

2.1. הספק יעמיד לרשות המזמין עובדים בתחום עבודות האלומיניום (להלן: **"העובדים"**), והמזמין יעסיק אותם באתרי העבודה שלו.

2.2. פרטי העובדים ששובצו אצל המזמין במועד חתימת ההסכם מפורטים בסעיף 3 להלן. הוספה, החלפה או הוצאה של עובד תיעשה בתיאום בין הצדדים ותתועד בכתב, לרבות בהודעת דוא"ל או וואטסאפ.

3. פרטי העובדים והתעריף השעתי

#	שם העובד	מספר דרכון	תעריף לשעה (לפני מע"מ)	הערות
1	MUROD	FA0605321	₪ 95	
2	ODIL	FA0439303	₪ 95	
3	TEMURBEK	FA277181	₪ 95	
4	SANAT	FA7627779	₪ 95	
5				

3.1. התמורה תשולם לפי מספר שעות העבודה שבוצעו בפועל, כפול התעריף השעתי של כל עובד כמפורט בטבלה.

3.2. כל התעריפים בהסכם אינם כוללים מע"מ, ומע"מ כדין יתווסף להם.

4. לינה

4.1. הספק יספק לעובדים מקום לינה על חשבונו. עלות הלינה כלולה בתעריף השעתי, והמזמין לא יחויב בגינה בתשלום נוסף.

4.2. פרטי הלינה מפורטים בנספח א' (נספח לינה), שהוא חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

5. דיווח שעות

5.1. המזמין ינהל רישום יומי של שעות העבודה של כל עובד, ויעביר לספק דוח שעות חתום בתום כל חודש, ולא יאוחר מהיום ה-3 בחודש העוקב.

5.2. אם לא יועבר דוח שעות במועד, או אם תתגלה מחלוקת לגבי השעות, יחושבו השעות לפי הרישום של הספק, עד שהצדדים יסכימו אחרת.

6. תנאי תשלום

6.1. הספק יוציא למזמין חשבונית מס בתחילת כל חודש, בגין החודש הקודם, על סמך דוח השעות.

6.2. המזמין ישלם את החשבונית עד ה-10 לחודש שלאחר חודש העבודה, בהעברה בנקאית לחשבון הספק.

6.3. על כל סכום שלא ישולם במועד יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כחוק, מהמועד שנקבע לתשלומו ועד לתשלום בפועל.

7. אחריות הספק

7.1. הספק אחראי לתשלום שכר העובדים וכל זכויותיהם הסוציאליות, בהתאם לכל דין ולהיתרי ההעסקה שלהם.

7.2. הספק מצהיר כי העובדים מועסקים כדין ומחזיקים בהיתרים ובאשרות הנדרשים לעבודה בישראל.

8. אחריות המזמין

8.1. המזמין אחראי לבטיחות בעבודה באתרי העבודה, לרבות הדרכת בטיחות, ציוד מגן אישי ועמידה בהוראות תקנות הבטיחות בעבודה.

8.2. המזמין יעסיק את העובדים בתחום עבודות האלומיניום בלבד, ולא יעביר אותם לעבוד אצל צד שלישי בלי הסכמת הספק מראש ובכתב.

8.3. המזמין ידווח לספק מיד על כל תאונת עבודה, היעדרות או אירוע חריג שקשור לעובדים.

9. אי העסקה ישירה

9.1. במשך תקופת ההסכם ו-12 חודשים אחרי סיומה, המזמין לא יעסיק במישרין או בעקיפין אף אחד מהעובדים שסופקו לו על ידי הספק, אלא בהסכמת הספק מראש ובכתב.

10. תקופת ההסכם וסיומו

10.1. הסכם זה נכנס לתוקף ביום _____ ויעמוד בתוקף לזמן בלתי מוגבל.

10.2. כל צד רשאי לסיים את ההסכם בהודעה מוקדמת של 14 יום בכתב לצד השני.

10.3. סיום ההסכם לא יפטור את המזמין מתשלום התמורה בגין שעות העבודה שבוצעו עד מועד הסיום.

11. כללי

11.1. כל שינוי בהסכם זה ייעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים.

11.2. כתובות הצדדים הן כמפורט בראש ההסכם.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

_____
ישר, שירותי קרקע לקבלן ולפועל בע"מ
(הספק)

_____
אליעזר הקר אלומיניום
(המזמין)

נספח א' - נספח לינה

להסכם למתן שירותי כוח אדם בין ישר, שירותי קרקע לקבלן ולפועל בע"מ לבין אליעזר הקר אלומיניום

1. הספק אחראי לספק לעובדים מקום לינה לאורך כל תקופת ההסכם, והלינה היא על חשבון הספק בלבד.
2. עלות הלינה כלולה בתעריף השעתי שנקבע בסעיף 3 להסכם. המזמין לא יחויב בשום תשלום נוסף בגין הלינה, לרבות שכירות, ארנונה, חשמל, מים וכל הוצאה אחרת הקשורה למקום הלינה.
3. הספק אחראי לכך שמקום הלינה יעמוד בתנאי המגורים הנדרשים על פי כל דין.
4. הספק רשאי להעביר עובד למקום לינה אחר לפי שיקול דעתו, ובלבד שהלינה תמשיך להיות על חשבונו.
5. העובדים שהלינה שלהם על חשבון הספק, נכון למועד חתימת ההסכם:

#	שם העובד	מספר דרכון
1	MUROD	FA0605321
2	ODIL	FA0439303
3	TEMURBEK	FA277181
4	SANAT	FA7627779
5		

ולראיה באו הצדדים על החתום:

_____
ישר, שירותי קרקע לקבלן ולפועל בע"מ
(הספק)

_____
אליעזר הקר אלומיניום
(המזמין)